



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Efendi Alias Pendik;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gebang RT. 024 RW. 008 Desa Kertosono
Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau Kost Jalan
Ngantang Gg. I No. 1 RT. 005 RW. 006 Kel.
Rampalcelaket, Kec. Klojen Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2026 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/RES.1.8./2026/Unitreskrim/Polsek Klojen/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 29 Januari 2026 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 April 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Mei 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 102/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 02 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 02 April 2026 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Effendi**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 Ayat (1) Huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Effendi** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih terbuat dari besi panjang 18 cm
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan pada Korban.

- 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning dalam kondisi rusak bekas di sobek
- 1 (satu) buah toples warna bening tutup warna hijau
- 1 (satu) buah gembok merek AOSTA beserta engselnya yang sudah rusak
- Pecahan keca jendela
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
- 1 (satu) buah jaket merk Allmost Denim warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Efendi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya pada tahun 2026, bertempat di rumah korban Miswanto di Jl Jaksa Agung Suprpto II B/307 RT 05 RW 03 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain korban Miswanto berupa uang tunai sebesar Rp.5000.000,- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat dan dilakukan secara bersama-sama dengan DPO Sulton, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama DPO Sulton mengendarai motor langsung menuju ke rumah target yang sudah direncanakan yaitu korban Miswanto di Jl Jaksa Agung Suprpto II B/307 RT 05 RW 03 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Bahwa sesampainya di rumah korban kemudian Terdakwa memanjat tembok rumah dengan ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) dan melanjutkan memanjat atap rumah selanjutnya turun ke area belakang rumah korban dan masuk melalui pintu yang hanya diganjal kemudian Terdakwa masuk ke dalam area dapur dengan cara memecah kaca jendela menggunakan obeng dan Terdakwa melakukan pengrusakan kunci gembok pintu kamar menggunakan obeng untuk masuk ke dalam kamar korban.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk dalam kamar korban selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada dalam dompet warna pink sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada dalam lemari pakaian, uang di dalam toples dan celengan yang ada di atas meja rias sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa total kerugian korban yaitu uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa segera meninggalkan rumah korban melalui jalur yang sama sebelumnya dan segera pergi dari lokasi dengan cara berboncengan dengan DPO Sulton menuju tempat kos terdakwa dan membagi uang sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



untuk Terdakwa dan Rp.2.000.000,- untuk DPO Sulton yang ikut membantu dan berperan sebagai pengantar dan pengawas lokasi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 pukul 12.00 WIB Terdakwa ditanggap pihak kepolisian dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah yang merupakan sisa uang korban yang telah digunakan terdakwa untuk keperluannya, pakaian dan helm INK warna hitam yang dipakai terdakwa saat mengambil uang korban.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk memasuki dan mengambil uang tersebut dari korban Miswanto yang merupakan mantan bosnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 477 Ayat (1) huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.30 WIB didalam kamar rumah Saksi di Jl. Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut milik Saksi sendiri yang sebelum hilang uang tersebut Saksi simpan di beberapa tempat, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dompet warna pink Saksi yang mana Saksi simpan didalam almari, untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi simpan

ditempat tabungan dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi simpan di toples, untuk tempat tabungan dan toples berada di atas meja kamar Saksi;

- Bahwa Saksi kenal terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK dan terdakwa merupakan mantan karyawan Saksi sekaligus saudara sepupu Saksi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK berhasil mengambil uang milik Saksi, namun menurut Saksi Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK mengambil uang Saksi dengan cara masuk rumah dengan cara memecahkan kaca jendela, Kemudian masuk kamar dengan cara merusak gembok kamar, karena setelah kejadian didalam rumah Saksi ada kaca yang pecah dan gembok kamar Saksi dirusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dihubungi oleh istri karyawan Saksi yang bernama Sdri. UMI yang bertempat tinggal didepan rumah Saksi di Jalan. Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang, kemudian pada saat itu Sdri. UMI diberitahu oleh tetangga DAVI YOGA PRASETYA, ada orang yang sering berhenti didepan rumah Saksi, kemudian Sdri. UMI bercerita ke karyawan Saksi, kemudian karyawan Saksi menyuruh Sdri. UMI untuk mengecek rumah Saksi dan ternyata rumah Saksi sudah berantakan dan melihat kaca jendela kaca sudah pecah serta kunci gembok kamar Saksi sudah dirusak, setelah itu Sdri. UMI menghubungi Saksi yang mana pada saat itu Saksi posisi sedang pulang kampung ke daerah Trenggalek, setelah mendengar kejadian tersebut Saksi langsung kembali ke Malang dan melaporkan peristiwa yang Saksi alami ke Polsek Klojen Polresta Malang Kota;
- Kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang telah dilakukan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Davi Yoga Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.30 WIB didalam kamar rumah Saksi Miswanto di Jalan Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut milik Saksi Miswanto sendiri yang sebelum hilang uang tersebut Saksi Miswanto

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



simpan di beberapa tempat, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dompet warna pink yang mana disimpan didalam almari, untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan ditempat tabungan dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan di toples, untuk tempat tabungan dan toples berada di atas meja kamar Saksi Miswanto;.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa awal mulanya Pada Rabu tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB. Saksi melihat Terdakwa Saksi melihat ada orang yang terjatuh dari atap rumah saksi Miswanto kemudian keluar dari rumah saksi MISWANTO dengan membawa barang didalam jaketnya, namun Saksi tidak tahu barang apa yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa Kerugian yang Saksi MISWANTO alami akibat pencurian yang telah dilakukan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Didik Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Sesuai dengan Laporan dari saksi MISWANTO Kejadian pencurian tersebut terjadi di dalam kamar rumah saksi saksi MISWANTO yang beralamat di Jl. J.A Suprpto II B / 307 RT. 005 RW. 003 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut milik Saksi Miswanto sendiri yang sebelum hilang uang tersebut Saksi Miswanto simpan di beberapa tempat, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dompet warna pink yang mana disimpan didalam almari, untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan ditempat tabungan dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan di toples, untuk tempat tabungan dan toples berada di atas meja kamar Saksi Miswanto;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi bersama dengan anggota yaitu AIPTU NYOMAN SUGIANTO, AIPTU AGUS PRIONO, AIPDA RULI WIDIATMO dan BRIPTU AKBAR FIRMANSYAH, S.H, dengan di pimpin Kanit Reskrim IPDA ALI ROCHMAN, S.M. anggota Polsek Klojen Polresta Malang Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 di dalam kamar kost Jl. Ngantang Gg. I No. 1 RT. 005 RW. 006 Kel. Rampalcelaket Kec. Klojen Kota Malang yaitu setelah melakukan olah TKP mendapatkan keterangan dari saksi DAVI YOGA PRASETYA yang menjelaskan pada Rabu tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, melihat 1 (satu) orang yang jatuh dari atap rumah saksi MISWANTO yang mana didalam jaketnya seperti membawa sesuatu, dan selanjutnya di lakukan penyelidikan dan akhirnya terhadap terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK tersebut diatas dilakukan penangkapan.
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK ia melakukan pencurian bersama dengan sdr. SULTON (DPO) yang mengaku beralamatkan di Jalan. Embong Brantas., namun Saksi tidak mengetahui alamat pasti Sdr. SULTON (DPO) tersebut;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK ia bersama sdr. SULTON (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi MISWANTO dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. SULTON (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. SULTON (DPO) menuju ke rumah saksi MISWANTO di Jl. Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampai dirumah saksi MISWANTO untuk sdr. SULTON (DPO) menunggu Terdakwa diluar rumah saksi MISWANTO, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISWANTO dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan lewat atap/genting kemudian turun di rumah bagian belakang menuju dapur, karena dapur ditutup dan dikunci selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan obeng memecah kaca dapur dan dari lubang kaca yang dipecah tersebut Terdakwa masuk ke dalam dapur dan di dalam dapur Terdakwa menuju ke kamar saksi MISWANTO yang ternyata pada saat itu ditutup dan dikunci dengan gembok, selanjutnya dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng Terdakwa merusak engsel kunci gembok pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar bisa dibuka, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka almari yang tidak dikunci dan mengambil dompet dan uang yang ada di dompet tersebut, yang selanjutnya dimeja rias ada toples dan celengan plastik yang selanjutnya uang didalam toples diambil Terdakwa tanpa merusak, dan selanjutnya dengan menggunakan obeng terdakwa merusak / menyobek celengan plastik dan uang yang sebelumnya ada di dalam celengan tersebut juga diambil Terdakwa. setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi MISWANTO sambil membawa uang yang telah berhasil diambil lewat lubang kaca dapur dan naik ke atap genting dan turun ke bawah dan setelah berada di luar Terdakwa di bonceng oleh sdr. SULTON (DPO) menuju ke tempat kost terdakwa .

- Bahwa Kerugian yang Saksi MISWANTO alami akibat pencurian yang telah dilakukan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 di dalam kamar kost Jl. Ngantang Gg. I No. 1 RT. 005 RW. 006 Kel. Rampalcelaket Kec. Klojen Kota Malang karena mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut milik Saksi Miswanto pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.30 WIB didalam kamar rumah Saksi Miswanto di Jalan Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa kronologi terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK ia bersama sdr. SULTON (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi MISWANTO dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. SULTON (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTON (DPO) menuju ke rumah saksi MISWANTO di Jl. Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampai di rumah saksi MISWANTO untuk sdr. SULTON (DPO) menunggu Terdakwa diluar rumah saksi MISWANTO, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISWANTO dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan lewat atap/genting kemudian turun di rumah bagian belakang menuju dapur, karena dapur ditutup dan dikunci selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan obeng memecah kaca dapur dan dari lubang kaca yang dipecah tersebut Terdakwa masuk ke dalam dapur dan di dalam dapur Terdakwa menuju ke kamar saksi MISWANTO yang ternyata pada saat itu ditutup dan dikunci dengan gembok, selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak engsel kunci gembok pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar bisa dibuka, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka almari yang tidak dikunci dan mengambil dompet dan uang yang ada di dompet tersebut, yang selanjutnya dimeja rias ada toples dan celengan plastik yang selanjutnya uang didalam toples diambil Terdakwa tanpa merusak, dan selanjutnya dengan menggunakan obeng terdakwa merusak / menyobek celengan plastik dan uang yang sebelumnya ada di dalam celengan tersebut juga diambil Terdakwa. setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi MISWANTO sambil membawa uang yang telah berhasil diambil lewat lubang kaca dapur dan naik ke atap genting dan turun ke bawah dan setelah berada di luar Terdakwa di bonceng oleh sdr. SULTON (DPO) menuju ke tempat kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning dalam kondisi rusak bekas di sobek
- 1 (satu) buah toples warna bening tutup warna hijau
- 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih terbuat dari besi panjang 18 cm
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) buah gembok merek AOSTA beserta engselnya yang sudah rusak
- Pecahan keca jendela

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
- 1 (satu) buah jaket merk Allmost Denim warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna cream
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 di dalam kamar kost Jl. Ngantang Gg. I No. 1 RT. 005 RW. 006 Kel. Rampalcelaket Kec. Klojen Kota Malang karena mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut milik Saksi Miswanto pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.30 WIB didalam kamar rumah Saksi Miswanto di Jalan Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa kronologi terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK ia bersama sdr. SULTON (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi MISWANTO dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. SULTON (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. SULTON (DPO) menuju ke rumah saksi MISWANTO di Jl. Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampai dirumah saksi MISWANTO untuk sdr. SULTON (DPO) menunggu Terdakwa diluar rumah saksi MISWANTO, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISWANTO dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan lewat atap/genting kemudian turun di rumah bagian belakang menuju dapur, karena dapur ditutup dan dikunci selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan obeng memecah kaca dapur dan dari lubang kaca yang dipecah tersebut Terdakwa masuk ke dalam dapur dan di dalam dapur Terdakwa menuju ke kamar saksi MISWANTO yang ternyata pada saat itu ditutup dan dikunci dengan gembok, selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak engsel kunci gembok pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar bisa dibuka, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka almari yang tidak dikunci dan mengambil dompet dan uang yang ada di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



dompet tersebut, yang selanjutnya dimeja rias ada toples dan celengan plastik yang selanjutnya uang didalam toples diambil Terdakwa tanpa merusak, dan selanjutnya dengan menggunakan obeng terdakwa merusak / menyobek celengan plastik dan uang yang sebelumnya ada di dalam celengan tersebut juga diambil Terdakwa. setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi MISWANTO sambil membawa uang yang telah berhasil diambil lewat lubang kaca dapur dan naik ke atap genting dan turun ke bawah dan setelah berada di luar Terdakwa di bonceng oleh sdr. SULTON (DPO) menuju ke tempat kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;;
- Bahwa saksi Miswanto mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 477 Ayat (1) huruf F dan G Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Efendi Alias Pendik**, bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **Muhammad Efendi Alias Pendik** sebagai subyek hukum orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 di dalam kamar kost Jl. Ngantang Gg. I No. 1 RT. 005 RW. 006 Kel. Rampalcelaket Kec. Klojen Kota Malang karena mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan uang tersebut milik Saksi Miswanto pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.30 WIB didalam kamar rumah Saksi Miswanto di Jalan Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa kronologi terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias PENDIK ia bersama sdr. SULTON (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi MISWANTO dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. SULTON (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. SULTON (DPO) menuju ke rumah saksi MISWANTO di Jl. Jaksa Agung Suprpto II B / 307 RT. 05 RW. 03 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampai dirumah saksi MISWANTO untuk sdr. SULTON (DPO) menunggu Terdakwa diluar rumah saksi MISWANTO, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISWANTO dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan lewat atap/genting kemudian turun di rumah bagian belakang menuju dapur, karena dapur ditutup dan dikunci selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan obeng memecah kaca dapur dan dari lubang kaca yang dipecah tersebut Terdakwa masuk ke dalam dapur dan di dalam dapur Terdakwa menuju ke kamar saksi MISWANTO yang ternyata pada saat itu ditutup dan dikunci dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



gembok, selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak engsel kunci gembok pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar bisa dibuka, dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka almari yang tidak dikunci dan mengambil dompet dan uang yang ada di dompet tersebut, yang selanjutnya dimeja rias ada toples dan celengan plastik yang selanjutnya uang didalam toples diambil Terdakwa tanpa merusak, dan selanjutnya dengan menggunakan obeng terdakwa merusak / menyobek celengan plastik dan uang yang sebelumnya ada di dalam celengan tersebut juga diambil Terdakwa. setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi MISWANTO sambil membawa uang yang telah berhasil diambil lewat lubang kaca dapur dan naik ke atap genting dan turun ke bawah dan setelah berada di luar Terdakwa di bonceng oleh sdr. SULTON (DPO) menuju ke tempat kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;;
- Bahwa saksi Miswanto mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);;

Dengan demikian *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada cara Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan pidana. Dengan uraian pertimbangan unsur kedua terlihat cara yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini.maka dengan sendirinya unsur ke-3 yaitu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 477 Ayat (1) huruf F dan G Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih terbuat dari besi panjang 18 cm
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Miswanto

- 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning dalam kondisi rusak bekas di sobek
- 1 (satu) buah toples warna bening tutup warna hijau
- 1 (satu) buah gembok merek AOSTA beserta engselnya yang sudah rusak
- Pecahan kaca jendela
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
- 1 (satu) buah jaket merk Allmost Denim warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna cream

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;..

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 477 Ayat (1) huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Efendi Alias Pendik** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Efendi Alias Pendik** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih terbuat dari besi panjang 18 cm
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan pada Saksi Korban Miswanto.

- 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning dalam kondisi rusak bekas di sobek
- 1 (satu) buah toples warna bening tutup warna hijau
- 1 (satu) buah gembok merek AOSTA beserta engselnya yang sudah rusak
- Pecahan keca jendela
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
- 1 (satu) buah jaket merk Allmost Denim warna hitam kombinasi warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Oleh Fitria Rahmaningtyas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H